



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

28 червня 2023р. № 65/03

**Керівникам закладів охорони здоров'я
Львівської області
Головам профспілкових організацій
Львівської області Профспілки працівників
охорони здоров'я України**

**Про деякі питання надання відпусток
у період дії воєнного стану**

У зв'язку із непоодинокими зверненнями стосовно наявності обмежень щодо відпусток під час дії воєнного стану, з метою забезпечення дотримання трудового законодавства та прав працівників на відпустку, повідомляємо таке.

Здебільшого, порядок та тривалість відпусток у закладах охорони здоров'я на даний час здійснюється у загальному порядку, як це було і до запровадження воєнного стану.

Водночас Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який є спеціальним законодавчим актом по відношенню до КЗпП України та Закону України про відпустки», у статті 12 передбачає наступні положення, пов'язані із певними обмеженнями, які застосовуються (можуть застосовуватися) у період дії воєнного стану:

Щодо обмеження тривалості відпустки

✓ Надання працівнику щорічної **основної** відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Тобто, обмежити тривалість основної відпустки є правом, а не обов'язком керівника закладу охорони здоров'я.

Імперативна норма про тривалість щорічної відпустки не більше 24 календарних днів під час воєнного стану, яка була обов'язковою для застосування усіма роботодавцями у минулому році, скасована з 19 липня 2022 року.

✓ Разом з тим вищевказане обмеження стосується лише тривалості основної відпустки (по суті, у абсолютній більшості випадків вона і так становить 24 календарних днів), а додаткові відпустки, включаючи за особливий характер праці, надаються у загальному порядку і керівник не вправі обмежити їх тривалість.

✓ При цьому, якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

✓ У період дії воєнного стану не застосовуються норми:

ч.7 ст. 79 КЗпП України, ч.2 ст. 12 Закону України «Про відпустки», які передбачають, що: невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка;

ч. 5 ст. 80 КЗпП України, ч.5 ст. 11 Закону України «Про відпустки», які передбачають, що: забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Щодо відмови у наданні працівнику відпустки

✓ У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні **невикористаних** днів щорічної відпустки. Знову ж таки, це є право керівника, а не обов'язок. У будь-якому випадку невикористані відпустки «не зникають», а переносяться на інший період.

✓ Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) лише у тому випадку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на **об'єктах критичної інфраструктури**. Тобто, заклад охорони здоров'я повинен бути віднесений до об'єктів критичної інфраструктури у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про критичну інфраструктуру», віднесення об'єктів до критичної інфраструктури здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Щодо компенсації за невикористані відпустки у разі звільнення

✓ У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація в загальному порядку відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

Тобто, у разі звільнення працівника роботодавець повинен виплатити грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи.

✓ При цьому звертаємо увагу, що ч.3 ст.83 КЗпП України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про відпустки», які передбачали раніше можливість за заявою працівника перераховувати компенсацію новому роботодавцю у зв'язку із його переведенням на інше підприємство, вилучені із законодавства з 19 липня 2022 року.

Отже, у разі звільнення працівника незалежно від підстави (включаючи переведення на інше підприємство згідно п.6 ст.36 КЗпП України), виплата компенсації є обов'язковою. У разі переведення працівника на інше підприємство стаж роботи, що дає право на відпустку, не переноситься (не зберігається). Вказане положення є особливо актуальним для тих закладів охорони здоров'я, з яких в порядку виділу створюються центри ПМСД.

Щодо відпустки без збереження заробітної плати

✓ Залежно від підстав надання та правового регулювання, законодавство виділяє два види відпусток без збереження заробітної плати, пов'язанні із воєнним станом:

1) Відпустка без збереження заробітної плати «**за згодою сторін**», що надається на підставі **ч. 3 ст.12** Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Така відпустка надається на прохання працівника у період дії воєнного стану без обмеження строку. Надання цієї відпустки є правом керівника.

2) Відпустка без збереження заробітної плати, що надається в **обов'язковому** порядку на підставі **ч.4 ст.12** Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Така відпустка надається у період дії воєнного стану за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів. Надання цієї відпустки є обов'язком керівника. Час перебування у даній відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки».

Голова



Юрій БЛІЙ